Co je letos trendy? Napsat zprávu Výboru OSN pro práva lidí s postižením

ombudsman
veřejný ochránce práv

dětský ombudsman
ochránce práv dětí

Vysvětlíme, co je alternativní zpráva, proč byste ji měli sepsat a jak to udělat. Přiblížíme také, jak Výbor OSN pro práva lidí se zdravotním postižením posuzuje situaci v České republice. Nakonec se dozvíte, kdy musí Výbor Vaši alternativní zprávu dostat, aby ji mohl využít.

Co je alternativní zpráva?

Alternativní (stínová) zpráva je nezávislé hodnocení toho, jak Česká republika plní své závazky vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Zatímco vláda předkládá Výboru OSN svou oficiální zprávu, alternativní zpráva přináší nezávislý (a kritický) pohled na skutečný život lidí s postižením.

Proč alternativní zprávu podává ombudsman(ka)?

V České republice plní ombudsman roli „národního monitorovacího mechanismu“ podle Úmluvy (čl. 33 odst. 2). Dohlíží na dodržování práv lidí s postižením, poukazuje na systémové nedostatky v právní úpravě i praxi a Výboru OSN předkládá vlastní zjištění a doporučení.

Proč byste měli napsat alternativní zprávu?

Výboru byste měli napsat, aby měl úplné informace. Stát mu totiž nemusí sdělit vše důležité nebo to neříká přesně. Alternativní zprávy tak Výboru nabízejí jiný úhel pohledu.

Alternativní zpráva ombudsmana vychází z jeho činnosti.

Těm, jimž na tom záleží, proto **doporučujeme, aby sepsali vlastní** (samostatnou či koaliční) **zprávu, v níž podrobně nastíní své konkrétní poznatky z terénní praxe.**

Kdo může podat alternativní zprávu?

Alternativní zprávu mohou podat **nevládní neziskové organizace**, a to prostřednictvím:

- tematických zpráv zaměřených na konkrétní oblasti, nebo
- společných (koaličních) zpráv, kdy se více organizací spojí k pokrytí celého sektoru (to Výbor OSN upřednostňuje).

Zásadní roli hrají zprávy **organizací, jež řídí lidé s postižením** a jejich rodiny, například svazy nevidomých, neslyšících nebo organizace lidí s duševním onemocněním. Pro Výbor OSN mají tyto zprávy nejvyšší váhu, neboť naplňují princip „Nikdy o nás bez nás“.

Jednotlivci nemohou samostatně podat alternativní zprávu a do procesu se zapojují právě prostřednictvím neziskových organizací a spolků.

Jak napsat alternativní zprávu?

- Reagujte na poslední doporučení Výboru OSN (rok 2015).
- Posuďte vývoj situace od roku 2016 a informujte o tom, jestli Česká republika přijala potřebná opatření.
- Navrhněte, co by Česká republika měla dělat pro nápravu.
- Sepište krátké shrnutí (zpráva ho musí obsahovat).
- Využijte své každodenní zkušenosti, oslovte a zapojte co nejvíce lidí s postižením, například formou dotazníků či rozhovorů.
- Použijte dostupné statistiky, právní předpisy a jiné úřední dokumenty, rozpočet, rozsudky, stanoviska ombudsmana, výzkumy, články – vše, co věrohodně dokládá Vaše tvrzení.
- Zpráva se píše v pracovních jazycích Výboru, zpravidla v angličtině či francouzštině. Maximální rozsah je 10 700 slov. Podrobnosti k formátu zprávy.
- Pokud nevíte, jak Výbor určitou záležitost posuzuje, prozkoumejte jeho rozhodnutí, obecné komentáře či závěry ve zprávách jiných států či ČR v minulých obdobích.

Jde o náročný proces, proto doporučujeme spojit síly s ostatními.
Nebo můžete podpořit jiné zprávy tím, že se pod ně „podepíšete“.

Jak to funguje?

Výbor vytvořil **seznam otázek** (*List of Issues*) a poslal ho České republice.

Seznam vznikl i z informací od ombudsmana. Ombudsman podněty získal od svého poradního orgánu a spolupracujících organizací.

↓

Česká republika již odpověděla Výboru na seznam otázek (*Reply to List of Issues*).

Tato odpověď je kombinovanou druhou a třetí periodickou zprávou státu.

↓

Výbor zprávu **posoudí**.

Využije k tomu další informace (zprávy), které získal třeba od Vás.

↓

Výbor zprávu v Ženevě **veřejně projedná** a České republiky se bude dál ptát.

Účastnit se mohou všichni. Vy také.

↓

Výbor vydá svá **závěrečná doporučení** (*Concluding Observations*). → Česká republika musí podat **zprávu o jejich naplnění** (*Follow-up*).

Více informací o monitorovacím systému najdete na ochrance.cz v části *O nás → Monitorování práv lidí se zdravotním postižením*.

Termín pro podání alternativní zprávy

Vaše zpráva musí přijít Výboru před veřejným projednáním zprávy státu. Výbor bude zprávu projednávat mezi **8. a 25. březnem 2027** (na svém 36. zasedání).

Proto doporučujeme předložit alternativní zprávu začátkem února 2027 (4 až 6 týdnů před projednáním na Výboru).

Na dotazy ráda odpoví Mgr. **Nina Lenoráková**, pověřená pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí [nina.lenorakova@ochrance.cz, (+420) 542 542 332].